CỤC HẢI QUAN **CHI CỤC HẢI QUAN KHU VỰC VIII**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 957 /KH-HQKV8	*Quảng Ninh, ngày 13 tháng 3 năm 2026*

KẾ HOẠCH
Kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 13576/KH-CHQ ngày 10/3/2026 của Cục Hải quan về kiểm soát chống buôn lậu hàng giả; hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026; trên cơ sở dự báo, đánh giá tình hình về hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Chi cục Hải quan khu vực VIII (sau đây gọi tắt là Chi cục) xây dựng Kế hoạch kiểm soát chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, năng lực thực thi các quy định của pháp luật trong đấu tranh, kiểm soát chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của công chức Hải quan; đồng thời, nâng cao tính tự nguyện tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu.

- Giúp các đơn vị thuộc Chi cục chủ động trong công tác nắm tình hình, năng lực phân tích, đánh giá trên hệ thống nghiệp vụ hải quan; các nguồn thông tin trong và ngoài ngành (Công an, Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng; các đơn vị cấp giấy chứng nhận xuất xứ) để xác định trọng điểm; qua đó, tập trung nguồn lực phát hiện, xử lý có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm pháp luật liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền SHTT;

- Kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn mới mà đối tượng sử dụng, lợi dụng khoa học, công nghệ, kẽ hở pháp luật…để buôn lậu hàng giả, xâm phạm quyền SHTT trong hoạt động xuất nhập khẩu, chuyển tải, quá cảnh….; từ đó, đưa ra các giải pháp quản lý hiệu quả nhằm tạo môi trường kinh doanh ổn định, lành mạnh, thúc đẩy việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam góp phần phát triển kinh tế đất nước.

2. Yêu cầu

- Các đơn vị thuộc Chi cục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 13576/KH-CHQ ngày 10/3/2026 của Cục Hải quan dẫn trên *(số đến 14410 ngày 10/3/2026 trên Hệ thống CCES Chi cục)* và các văn bản chỉ đạo, chương trình công tác trọng tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 các cấp, Cục Hải quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và Chi cục về tăng cường công tác chống buôn lậu (CBL), gian lận thương mại (GLTM), vận chuyển trái phép (VCTP) hàng hóa qua biên giới nói chung, hàng giả, hàng xâm

phạm quyền SHTT nói riêng[1]; xác định công tác kiểm soát chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2026.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao quản lý để bố trí lực lượng phù hợp đảm bảo kiểm soát tốt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng giả, xâm phạm quyền SHTT. Nhận diện các phương thức, thủ đoạn do các đối tượng vi phạm thực hiện từ đó đưa ra các giải pháp xử lý hiệu quả.

- Qua công tác đấu tranh, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những bất cập và sơ hở của cơ chế, chính sách về công tác phòng chống hàng giả và thực thi bảo vệ quyền SHTT.

- Trong quá trình thực hiện đảm bảo bám sát cơ sở pháp lý, chấp hành nghiêm quy định của ngành Hải quan trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan (KSHQ), đồng thời đảm bảo tạo thuận lợi thương mại, không gây cản trở hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của các tổ chức, cá nhân.

---

[1] Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 5/12/2025 của Chính phủ về kế hoạch của Chính phủ đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động buôn lậu, GLTM, hàng giả, xâm phạm quyền SHTT đến năm 2030; Quyết định 4482/QĐ-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Nghị quyết 397/NQ-CP; Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh về triển khai đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, GLTM, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; Kế hoạch số 3501/KH-CHQ ngày 16/01/2025 của Cục Hải quan về đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, GLTM và hàng giả đến năm 2030; Kế hoạch số 207/KH-HQKV8 ngày 16/01/2026 của Chi cục Hải quan khu vực VIII về triển khai đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, GLTM, hàng giả, xâm phạm quyền SHTT đến năm 2030; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi quyền SHTT; Kế hoạch số 28/KH-BCĐ389 ngày 14/02/2025 của BCĐ 389 tỉnh về công tác đấu tranh phòng, CBL, GLTM và hàng giả năm 2026; Kế hoạch số 29/KH-BCĐ389 ngày 14/02/2025 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, CBL, GLTM, hàng giả năm 2026.

Tiếp tục triển khai quyết liệt hiệu quả các văn bản chỉ đạo: Công văn số 729/HQKV8-KSHQ ngày 16/5/2025 về triển khai nghiêm nội dung Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, GLTM, hàng giả, xâm phạm quyền SHTT; Công văn số 895/HQKV8-KSHQ ngày 30/5/2025 về triển khai nội dung Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 24/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, GLTT, hàng giả, xâm phạm quyền SHTT và Công văn số 1649/UBND-TC ngày 27/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, GLTT, hàng giả, xâm phạm quyền SHTT; Công văn số 15405/CHQ-ĐTCBL ngày 18/7/2025 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, GLTM, hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT; Công văn số 1697/HQKV8-KSHQ ngày 25/7/2025 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, GLTM, hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT; Công văn số 2615/HQKV8-KSHQ ngày 02/10/2025 về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với sản phẩm thuốc giả, nghi ngờ thuốc giả; Kế hoạch số 03/KH-BCĐ389 ngày 16/10/2025 của Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính về cao điểm đấu tranh CBL, GLTM, hàng giả dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Công văn số 2833/HQKV8-KSHQ ngày 17/10/2025 về triển khai nội dung Công văn số 28593/CHQ- ĐTCBL ngày 09/10/2025 của Cục Hải quan về việc triển khai Chiến dịch kiểm soát xuất xứ do CECWG chủ trì; Kế hoạch số 3031/KH-HQKV8 ngày 30/10/2025 của Chi cục Hải quan khu vực VIII triển khai Kế hoạch số 30141/KH-CHQ ngày 20/10/2025 của Cục Hải quan về cao điểm đấu tranh CBL, GLTM và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ vào công tác kiểm tra, giám sát, KSHQ để xác định rõ địa bàn, đối tượng, hành vi, loại hình xuất nhập khẩu trọng điểm để đưa ra biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các biện pháp nghiệp vụ trọng tâm

1.1. Thu thập, phân tích thông tin và xác định trọng điểm

Tiến hành rà soát, xác định rõ đối tượng, tuyến đường và mặt hàng trọng điểm để chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch đấu tranh cụ thể, sát với thực tế tại địa bàn quản lý:

(1) Về xác định mặt hàng trọng điểm

- Về hàng giả:

+ Thuốc và nguyên liệu làm thuốc;

+ Các loại mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, tóc, trang điểm,… như kem, sữa dưỡng, trang điểm, sản phẩm chăm sóc tóc, nước hoa, và vệ sinh cơ thể,… ;

+ Hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, hương liệu, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; đồ uống, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước giải khát, rượu, bia, sữa và các sản phẩm từ sữa; dầu thực vật *(dầu đậu tương, dầu lạc, dầu ô liu, dầu cọ, dầu hướng dương, dầu dừa...)*; bánh, mứt, kem, sản phẩm từ bột ngũ cốc, bột, tinh bột, nông sản, thủy hải sản, thịt và các sản phẩm từ thịt…;

+ Hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng như thiết bị điện tử *(dụng cụ điện mô-đun nước nóng, máy khoan cầm tay, bóng đèn, máy hút bụi, dây cáp điện, thiết bị gia dụng)*; vật liệu xây dựng *(thép xây dựng, xi măng, kính xây dựng, gạch ốp, ống nhựa)*; nông sản, thực phẩm và thủy sản *(nông sản, rau quả, các sản phẩm có nguồn gốc thực vật (cần kiểm dịch thực vật))*; sản phẩm công nghiệp, hóa chất *(khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)*, propan, butan, hóa chất công nghiệp) và các mặt hàng khác (phương tiện giao thông, đồ chơi trẻ em, trang thiết bị y tế).

- Về hàng xâm phạm SHTT (các nhãn hiệu hàng hóa có yêu cầu bảo hộ SHTT tại cơ quan hải quan):

Mặt hàng quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, vải may mặc, vải công nghiệp,...) giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; các loại hàng hóa là nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu thuốc/dược chất, thực phẩm, đồ uống,… không có công dụng và giá trị sử dụng; các loại hàng hóa là điện máy, linh kiện điện tử, điện và điện tử gia dụng (nồi áp suất điện, nồi chiên, máy tính, điện thoại,...); xe và phụ tùng xe; máy móc, thiết bị công nghiệp (vòng bi, bản lề cửa,...); thực phẩm chức năng, thuốc tân dược giả; thuốc lá, xì gà, rượu bia giả mạo nhãn hiệu, tem nhãn, bao bì; mặt hàng tấm pin năng lượng - tế bào quang điện; mặt hàng Sorbitol, đường; mặt hàng sắt

thép, gỗ và các sản phẩm gỗ, gạch men, lốp xe tải và xe khách có xuất xứ từ nước ngoài nhập khẩu về Việt Nam để tiêu thụ, để gia công, sản xuất xuất khẩu có dấu hiệu giả mạo về sở hữu trí tuệ; gian lận nhãn mác nhằm mục đích buôn lậu, trốn thuế, lừa dối người tiêu dùng.

Lưu ý các nhãn hàng nổi tiếng như:

+ Hàng thời trang (nhãn hiệu Hermes, CHANEL, DIOR, GUCCI, BALENCIAGA, CELINE, TIFFANY & Co, LOUIS VUITTON, NEW BALANCE, Lacoste, PIERRE BALMAIN, TOMMY, PUMA, Jean Cassegrain, YSL, ARMANI, BOSS HUGO, ADIDAS, KENZO, CALVIN KLEIN ….; đồng hồ đeo tay gắn các nhãn hiệu ROLEX, TUDOR, PATEK PHILIPPE, MONTBLANC, CARTIER, VACHERON CONSTANTIN, PIAGET, BVLGARI, ROGER DUBUIS, CHOPARD và RICHARD MILLE;

+ Hàng điện tử (nhãn hiệu: G-SHOCK, BABY-G, OMEGA,CANON, LONGINES, JBL, SOKKIA, XIAOMI, SOUNDCORE, ARUBA, SYSTIMAX, COMMSCOPE, DOLBY, MIDO, HUAWEI, SWATCH, BREGUET, JAQUET-DROZ, BLANCPAIN, HARRY WINSTON, FLIK FLAK, HAMILTON, Lenovo, GOOGLE, NETCONNECT…);

+ Hàng mỹ phẩm (nhãn hiệu CHLOÉ, TRANSINO, CATRICE, ESSENCE, OLAPLEX, SK-II, REVITALIFT, PERSPIREX, L'ORÉAL, CERAVE, LANCÔME, VICHY, GARNIER, MAYBELLINE, NYX, SKINCEUTICALS, ISDIN,…);

+ Rượu (nhãn hiệu: GENTLEMEN JACK, JACK DANIEL'S, GLENDRONACH, ELYX, ABSOLUT COUNTRY OF SWEDEN Absolut Elyx 1879…);

+ Thuốc, dược phẩm (nhãn hiệu: TAUFON, PFIZER, Hợp chất IVABRADIN HYDROCLORUA dạng tinh thể GAMA-D, GAMA, BETA-D, BETA, COMIRNATY (vắc xin)…). Thực phẩm, đồ uống (nhãn hiệu: KOALA'S MARCH, KOALA, YAKULT, TSINGTAO,…),…

(2) Về địa bàn, tuyến trọng điểm

- Địa bàn tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ: Các xã (Hoành Mô, Quảng Đức, Hải Sơn), các phường (Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3).

- Địa bàn tuyến biển: Tập trung vào hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất; hàng hóa vận chuyển trái phép qua tuyến biển địa bàn xã Vĩnh Thực để thẩm lậu vào nội địa.

- Tuyến cảng hàng không quốc tế Vân Đồn kết nối với sân bay các nước Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Campuchia, Singapore,…

(3) Đối tượng trọng điểm

- Các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển, gia công, sản xuất xuất khẩu các mặt hàng trọng điểm nêu trên có nguồn gốc xuất xứ từ các nước: Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan; Campuchia, Thái Lan...; các cá nhân, tổ chức hoạt động dịch vụ chuyển phát nhanh, giao hàng qua hệ thống các doanh nghiệp bưu chính; các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu theo các loại hình tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, quá cảnh; các công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể có địa điểm kinh doanh hoặc kho chứa

hàng trong khu vực biên giới.

- Các đối tượng đầu lậu; đối tượng cư dân biên giới; đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, nhóm người không có nghề nghiệp ổn định tại địa bàn các phường, xã giáp biên giới, lấy hoạt động vận chuyển thuê hàng lậu làm nguồn thu nhập chính trong gia đình.

(4) Loại hình trọng điểm: Tập trung vào loại hình xuất kinh doanh, nhập kinh doanh, quá cảnh hàng hóa, bưu chính, chuyển phát nhanh, gửi kho ngoại quan, gia công, sản xuất xuất khẩu, tạm nhập tái xuất.

(5) Phương thức, thủ đoạn chủ yếu

- Thành lập công ty "ma", giả mạo chữ ký số, giả mạo giấy tờ để nhập khẩu hàng cấm, hàng giả (thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc,…), khai sai bản chất hàng hóa để trốn thuế và chính sách quản lý chuyên ngành (thực phẩm chức năng),….

- Lợi dụng việc phân luồng miễn kiểm tra thực tế hàng hóa để gian lận, khai sai, không khai báo trên tờ khai nhãn hiệu của hàng hóa nhập khẩu; khai sai mã HS, sai tên hàng, sai tính chất, công dụng nhằm trốn tránh chuyển luồng kiểm tra hoặc trốn tránh việc xác định vi phạm SHTT; chỉ dẫn sai về tình trạng pháp lý, phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; trà trộn hàng giả và hàng thật với nhau sau đó dán nhãn mác, niêm phong của các doanh nghiệp đã được đăng ký nhãn hiệu để bán ra thị trường.

- Một số đối tượng chủ đầu lậu thuê, mướn cửu vạn, người dân (cư dân biên giới) mang, vác, cất giấu trong người, trong vali, thùng xốp, vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện thô sơ, xuồng, lợi dụng đêm tối để vận chuyển trái phép qua tuyến biên giới, cửa khẩu.

- Sử dụng các nguyên liệu có giá thành, chất lượng thấp, trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc để sản xuất hàng hóa sau đó dán nhãn mác của các doanh nghiệp đã được đăng ký nhãn hiệu để đưa vào thị trường sử dụng lừa dối người tiêu dùng.

- Lợi dụng loại hình vận chuyển hàng hóa quá cảnh, sàn thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát, giao hàng qua hệ thống các doanh nghiệp bưu chính để kinh doanh, vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT,....

1.2. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ KSHQ

- Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ KSHQ; tăng cường công tác thu thập thông tin nắm tình hình địa bàn, theo dõi, phát hiện các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng giả, xâm phạm quyền SHTT trong hoạt động xuất nhập khẩu; các hành vi vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ trong quá trình sản xuất xuất khẩu, lắp ráp, đóng gói, gia công hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm tránh các phòng vệ thương mại để hưởng lợi ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu.

- Nâng cao hiệu quả hồ sơ các biện pháp nghiệp vụ KSHQ. Trong đó, cần làm tốt các công tác: Lập hồ sơ điều tra nghiên cứu nắm tình hình cụ thể theo các địa bàn, tuyến, vụ việc, hiện tượng,… để phục vụ công tác quản lý và khai thác;

kịp thời xây dựng danh sách đối tượng sưu tra và lập hồ sơ sưu tra đối tượng trọng điểm; xác lập Chuyên án khi đủ các điều kiện và yêu cầu, kịp thời đấu tranh và ngăn chặn ngay từ giai đoạn đầu.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên tất cả các tuyến bộ, tuyến biển, địa bàn cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu cảng biển, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.

1.3. Tăng cường rà soát thông tin và số liệu hàng hóa khai báo trên tờ khai hải quan

Thường xuyên rà soát các thông tin hàng hóa do doanh nghiệp khai báo trên tờ khai hải quan. Khi phát hiện hàng hóa có dấu hiệu là hàng giả hoặc hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT thì tiến hành các thủ tục, trình tự xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/3/2020 và Thông tư số 06/2026/TT-BTC ngày 26/01/2026 quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT; kiểm soát hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

1.4. Về xử lý vi phạm

- Đối với vụ việc vi phạm hành chính: Các hành vi vi phạm được xác định, xử lý theo Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 sửa đổi bổ sung tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan.

- Đối với vụ việc hình sự: Vụ việc vi phạm có dấu hiệu của tội sản xuất, buôn bán hàng giả (theo quy định tại Điều 192 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (quy định tại Điều 226 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) không thuộc thẩm quyền khởi tố vụ án của Cơ quan Hải quan. Khi xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, chuyển toàn bộ hồ sơ và hàng hóa vi phạm đến Cơ quan có thẩm quyền để thụ lý, điều tra và xử lý.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Đội Kiểm soát hải quan

- Là đơn vị đầu mối thường trực giúp Lãnh đạo Chi cục trong việc triển khai, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc Chi cục triển khai Kế hoạch này. - Chủ động thu thập thông tin nắm tình hình về địa bàn, doanh nghiệp, mặt hàng trọng điểm; phương thức thủ đoạn chủ yếu/mới của các cá nhân, doanh nghiệp có rủi ro cao lợi dụng các loại hình xuất nhập khẩu để buôn lậu, vận chuyển hàng giả, xâm phạm quyền SHTT trong địa bàn hoạt động hải quan, kịp thời tham

mưu lãnh đạo Chi cục cảnh báo, chỉ đạo các đơn vị áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

- Trực tiếp điều tra, xác minh đối với các chuyên án, vụ án, vụ việc trọng điểm đã phát hiện, bắt giữ; phối hợp trao đổi, cung cấp cũng như tiếp nhận thông tin về hàng giả, xâm phạm quyền SHTT với các đơn vị hải quan cửa khẩu để phối hợp điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

- Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Chi cục Điều tra chống buôn lậu và các phòng nghiệp vụ của (Ban Giám sát quản lý về Hải quan, Ban Quản lý rủi ro) và các đơn vị có liên quan (Bộ đội Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển, các đơn vị cấp giấy chứng nhận xuất xứ C/O...); các Phòng, các tổ chức, cá nhân có đăng ký bảo hộ về SHTT để thu thập, trao đổi thông tin, phân tích, xác định rõ đối tượng doanh nghiệp, cá nhân trọng điểm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng giả, xâm phạm quyền SHTT để tập trung đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ, xử lý đạt hiệu quả.

- Triển khai hiệu quả công tác trực ban, giám sát trực tuyến tại Chi cục.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch, vụ việc phát sinh và báo cáo khi có yêu cầu của Cục Hải quan theo quy định; đề xuất, kiến nghị nếu có.

2.2. Các đơn vị Hải quan cửa khẩu

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành và nội dung Kế hoạch này. Tăng cường công tác quản lý của cơ quan Hải quan, thực hiện nghiêm quy trình thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan; nâng cao hiệu quả biện pháp thu thập thông tin về tổ chức, cá nhân, mặt hàng trọng điểm; phương thức thủ đoạn chủ yếu/mới của các cá nhân, doanh nghiệp có rủi ro cao lợi dụng các loại hình xuất nhập khẩu để buôn lậu, vận chuyển hàng giả, xâm phạm quyền SHTT qua cửa khẩu để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả.

- Chủ động rà soát hàng hóa và chủ trì thực hiện các thủ tục, trình tự theo theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT; kiểm soát hàng giả, xâm phạm quyền SHTT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2020/TT-BTC ngày 06/03/2020 và Thông tư số 06/2026/TT-BTC ngày 26/01/2026 của Bộ Tài chính.

- Quá trình thực hiện, tổng hợp và kiến nghị các khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng xử lý liên quan đến công tác phòng chống hàng giả và thực thi bảo vệ quyền SHTT về Chi cục để tổng hợp, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Phân công đầu mối tiếp nhận thông tin và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chi cục trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch này. Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng nếu không làm hết trách nhiệm, để xảy ra các vụ việc buôn lậu, vận chuyển hàng giả, xâm phạm quyền SHTT nổi cộm

trong địa bàn được giao quản lý.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, xây dựng Kế hoạch Kiểm soát chống hàng giả, xâm phạm quyền SHTT năm 2026, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc thù của địa bàn quản lý. Bám sát thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trọng tâm tại Mục 1 Kế hoạch này.

2.3. Phòng Nghiệp vụ hải quan

- Chủ động tham mưu Lãnh đạo Chi cục các nội dung liên quan đến công tác thực thi bảo vệ quyền SHTT trong lĩnh vực hải quan: tham mưu quy chế, quy trình nghiệp vụ về thủ tục hải quan và kiểm tra, giám sát hải quan; thực thi bảo vệ quyền SHTT và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Chi cục và doanh nghiệp thực thi bảo vệ quyền SHTT đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tăng cường phối hợp với các chủ sở hữu quyền, các cơ quan giám định tập huấn quy trình nghiệp vụ, cách phân biệt hàng giả, xâm phạm SHTT cho đội ngũ công chức nhằm đáp ứng tốt hơn công tác thực thi bảo vệ quyền SHTT trong lĩnh vực hải quan.

- Thường xuyên cập nhật danh sách các nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT tại cơ quan Hải quan; hàng tháng tổng hợp và cung cấp cho các đơn vị thuộc Chi cục để phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát.

- Chủ trì hướng dẫn và trả lời vướng mắc của các đơn vị thuộc Chi cục những vấn đề liên quan đến hàng SHTT; xác minh tính hợp lệ của C/O để xác định xuất xứ của hàng hóa.

2.4. Phòng Quản lý rủi ro

- Chủ động tham mưu Lãnh đạo Chi cục về công tác thu thập, phân tích thông tin, thiết lập tiêu chí phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng có rủi ro cao về hàng giả, xâm phạm quyền SHTT.

- Phối hợp với Đội KSHQ trong trao đổi thông tin về các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xuất nhập khẩu mặt hàng có rủi ro cao về giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền SHTT với mục đích lừa dối người tiêu dùng, chuyển tải bất hợp pháp để đề xuất kiểm tra, điều tra xác minh.

2.5. Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan

Chủ động tham mưu Lãnh đạo Chi cục về hoạt động kiểm tra sau thông quan. Tập trung tổ chức thu thập, xử lý thông tin, phân tích số liệu đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng có rủi ro cao về hàng giả, xâm phạm quyền SHTT để tổ chức kiểm tra sau thông quan và xử lý các vi phạm theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện

Từ ngày ký ban hành Kế hoạch đến ngày 15 tháng 12 năm 2026.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Các đơn vị sử dụng số kinh phí dự toán đã được giao và nguồn kinh phí kiểm soát do Chi cục phân bổ hàng năm.

3. Về chế độ báo cáo, hình thức và đầu mối báo cáo

3.1. Chế độ báo cáo

- Nội dung, tiến độ thực hiện kế hoạch và các vụ việc vi phạm phát hiện, xử lý thực hiện báo cáo theo chế độ báo cáo nhanh và báo cáo định kỳ ***(tháng, 6 tháng, năm)*** quy định tại Quyết định số 432/QĐ-CHQ ngày 26/04/2025 của Cục Hải quan quy định về chế độ báo cáo công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển hàng hóa qua biên giới của ngành Hải quan.

- Báo cáo tổng kết Kế hoạch: Các đơn vị báo cáo **trước ngày 20/12/2026** *(nội dung theo Đề cương gửi kèm)*.

- Báo cáo đột xuất: Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục.

- Giao Đội KSHQ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị thuộc Chi cục và báo cáo Cục Hải quan (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) theo quy định.

3.2. Về đầu mối và hình thức báo cáo

- Báo cáo ***(tháng, 6 tháng)*** gửi về Chi cục qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành CCES và đồng thời gửi file mềm vào Net office Cục; đầu mối đ/c Nguyễn Chính Đại - Công chức Đội KSHQ.

- Báo cáo tổng kết Kế hoạch; đầu mối đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Công chức Đội KSHQ.

- Thời điểm tính gửi báo cáo là thời điểm các đơn vị gửi báo cáo qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành CCES.

Các đơn vị thuộc Chi cục kết thúc thực hiện Kế hoạch số 1264/KH-HQQN ngày 02/4/2024 về việc kiểm soát chống buôn lậu hàng giả, hàng hóa giả mạo về SHTT và xâm phạm quyền SHTT năm 2024 kể từ ngày thực hiện Kế hoạch này.

Chi cục Hải quan khu vực VIII yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Chi cục ĐTCBL (để b/c);
- Đ/c Chi Cục trưởng (để b/c);
- Các đơn vị HQCK, Đội KSHQ (để t/hiện);
- Đội Phúc tập & KTSTQ (để t/hiện);
- Phòng NVHQ, QLRR (để t/hiện);
- Lưu: VT, KSHQ (02b).

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CHI CỤC HẢI QUAN KHU VỰC VIII
CỤC HẢI QUAN

Nguyễn Cảnh Thắng